



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/220/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובע:

מסארווה עדנאן
באמצעות ב"כ עו"ד ברקן אורן
אלון צבי 6 נתניה

-נגד-

הנתבע:

עאדל מסרוואה
באמצעות ב"כ עו"ד אבו טועמה עפיה

החלטה

האם למפקח על רישום מקרקעין הסמכות העניינית לדון בתביעה או שמדובר בסכסוך שעילתו בתוך המשפחה, ולפיכך מסורה הסמכות לבית המשפט לענייני משפחה?

רקע כללי

1. התובע והנתבע הם אחים ובעלים משותפים של מגרש הידוע כגוש 12131 חלקה 17 הנמצא בכפר קרע.
2. לטענת התובע, על-פי תשריט חלוקה משנת 1982 חולקה החלקה לשני מגרשים. ביום 24.12.2006 העביר הנתבע את מגרש 1 לאחיו התובע, ואילו מגרש 2 הוקצה לנתבע. על מגרש 1 קיים בניין בן שתי קומות: קומת הקרקע בחזקת הנתבע, והקומה הראשונה בחזקת התובע. הבניין אינו רשום כבית משותף אך ראוי להירשם ככזה (להלן – **המבנה**).
3. על מגרש 2 בניין בן שתי קומות בחזקתו של הנתבע; בצמוד לו, בניין נוסף בן שתי קומות המשמש את בנו של הנתבע. המגרש הרלבנטי לסכסוך שלפניי הוא מגרש 1.
4. בכתב התביעה שהוגש ביום 6.6.2021 עתר התובע למתן צו עשה לחיוב התובע בהסרת שלטים, פרוז'קטורים וחוטי חשמל מקירות המבנה, פתיחת ניקוזי ביוב, מתן גישה לתובע לבצע תיקונים בקירות המבנה והסרת עמודי בניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/220/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 26.7.21 הגיש הנתבע בקשה לסילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית לאור העובדה שהמבנה אינו רשום כבית משותף. בהחלטה מיום 16.8.21 הוריתי על דחיית הבקשה תוך חיוב הנתבע בהוצאות. בהמשך הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע.

6. ביום 20.10.21 התקיים דיון מקדמי בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, בו נדונו טענות הצדדים לגופם, ואף הוסכם על מתווה כללי לניהול ההליך. לאחר הדיון וטרם מתן החלטה לגופו של עניין, ביקשתי את התייחסות הצדדים לשאלת הסמכות העניינית.

7. בתגובת התובע שהוגשה ביום 27.10.21 נטען ששאלת הסמכות העניינית כבר הוכרעה על-ידי המפקחת בהחלטתה מיום 16.8.21, ואין המפקחת יושבת כערכאת ערעור על החלטותיה. עוד צוין בתגובת התובע שאין כל ערכאה אחרת שדנה בסעדים שהתבקשו בתביעה, ושקיימת סמכות מקבילה לבית משפט השלום ולמפקח על רישום מקרקעין לדון בסעדים שהתבקשו. לא הוגשה תגובה מטעם הנתבע.

דיון והכרעה

8. על-פי סעיף 21(2) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה – 1995, לצורך בחינת השאלה, האם תובענה מסוימת מצויה תחת סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה, יש צורך בהתקיימותם של שני תנאים במצטבר: האחד, שהתובענה הוגשה על ידי אדם נגד בן משפחה; והשני, שעילת התובענה היא סכסוך בתוך המשפחה.

9. התובע והנתבע אחים, ולפיכך מתקיים התנאי הראשון; עם זאת עובדה זו כשלעצמה אינה מובילה למסקנה שמקומו של הסכסוך להתברר בבית המשפט לענייני משפחה, ויש לבחון האם מדובר בתובענה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה. לפי מבחן זה יש לברר האם הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה. במילים אחרות: האם סיבת הסכסוך או מקורו, ביחסים המשפחתיים [רע"א 6558/99 **חבס נ' חבס**, פ"ד נד(4) 337, 344-343; בע"מ 164/11 **פלונית נ' פלוני** (נבו, 29.4.2012)], להבדיל מנסיבות בהן התביעה ממוקדת ב"יחסים העסקיים" שבין בני המשפחה (רע"א 4440/19 **בר דוד זכויות ממצאים** (1989) בע"מ נ' **לושי-סטון** (נבו, 06.08.2019), או מנסיבות בהן זהות בעלי הדין מקרית להשתלשלות האירועים. יודגש כי לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרות עילת התביעה היא הסכסוך המשפחתי; די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדת וחשובה להיווצרות עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה (חבס שהוזכר לעיל). מלאכת הסיווג לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/220/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסכסוך בתוך המשפחה אינה תמיד קלה [ראו: ע"א 1662/99 חיים נ' חיים, פ"ד נו(6) 295 (2002)].

10. במהלך הדיון שוכנעתי שאין מדובר בסכסוך רגיל בין שני בעלי דירות בבית משותף, אלא שלצדדים "היסטוריה משפחתית" ארוכת שנים של סכסוך קשה ומתמשך הקשור בעיקרו, כפי הנראה, לחלוקת רכוש ביניהם.

11. לקראת הדיון נודע לי דבר קיומם של הליכים בין הצדדים ברשויות התכנון והבנייה, ובעקבותיו, הליך נוסף המתנהל בבית משפט שלום (להלן). לכתב התביעה צורף פרוטוקול ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבנייה מיום 22.11.2017 שדן בערר שהגיש התובע על החלטת הוועדה המקומית שהתירה לנתבע לבנות אגף חדש למבנה, באופן שבו האגף החדש ייבנה בקו אפס עם המבנה ויחסום (או יותר נכון, יאטום) את חלונות דירתו של התובע. בהחלטת ועדת הערר צוין שלא נשלחה לתובע, בעל הזכויות במבנה, כל הודעה על הגשת הבקשה, תוך שהנתבע מטעה את הוועדה המקומית לחשוב שהוא בעל הזכויות והמחזיק של כל המבנה. יצוין כי בעניין זה ובעקבות מתן היתר בנייה שלא כדין לנתבע (שבוטל בהחלטת ועדת הערר המחוזית שצורפה לתביעה, מתנהל הליך נזיקי בבית משפט השלום בחדרה שהגיש התובע נגד הנתבע ונתבעים נוספים (להלן – **ההליך הנוסף**)).

12. מפרוטוקול ועדת הערר מיום 22.11.2017 צוטטו הדברים הבאים מפיו של אברהם, בנו של התובע:

"היו ויכוחים המון שנים על אדמה. בשנת 2006 אבי ביקש להעביר בעלות ורצה לסיים את הבלגאן הזה. הוא ביקש להתחיל מההתחלה. התחיל כל הבלגאן בשנית. בשנת 2005 הוצא רישיון, אני קיבלתי אפשרות לשפץ והתחלתי לשפץ. אני רואה מכשירים בשטח רציניים, ראיתי את דוד שלי ושאלתי אותו אם הוא צריך עזרה, אמר לי שלא, שאלתי מה הוא הולך לעשות, הוא אומר שהוא רוצה לסגור לי את כל החלונות. את כל שלושת הכיוונים... אחרי כל זה עשינו סולחה, לחצתי לו יד ואמרתי לו אתה כמו אבא שלי יום לאחר מכן ניתק לי את הטלפון בפנים..."

13. את עומק הסכסוך הקיים בין הצדדים ניתן היה לחוש בדיון באווירה המתוחה, או נכון יותר לומר האלימה בין הצדדים, זו לא הותירה ספק שהפך המשפחתי של הסכסוך הוא חלק דומיננטי בעילת התביעה. בהקשר זה יש לציין שני אירועים מהשנה האחרונה שבהם לטענת התובע ירו אלמונים על ביתו והשליכו רימון ובקבוקי תבערה, אירועים אלו קושר התובע לתביעה שהגיש נגד הנתבע בהליך הנוסף וכתגובה לו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/220/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. בנסיבות המתוארות, בהן שוכנעתי שמדובר בסכסוך משפחתי עמוק שתרם תרומה משמעותית להתגבשות המחלוקת בין הצדדים, ראוי שההליך יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, תוך ניסיון לפתור את הסכסוך על כל היבטיו.

15. לפיכך, אני מורה על העברת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה. בנסיבות העניין בהן לא הוגשה תגובתו של הנתבע, ומשהועלה עניין הסמכות העניינית ביוזמתי, אין צו להוצאות.

מזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה ביום כ"ו חשון תשפ"ב, 1 בנובמבר 2021 בהעדר הצדדים.

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**